

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 900/2532 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ฟาร์ม จำกัด
นาง ปา นตา พงษ์โสภ ณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

จำเลยออกเช็ค 3 ฉบับชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เป็นการสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวนและวันที่ที่มีปรากฏในเช็คแตกต่างกัน ซึ่งจำเลยผู้ออกเช็คอาจมีเงินจ่ายตามเช็คหรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แตกต่างกันได้ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้ง 3 ฉบับ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน และเมื่อเช็คที่โจทก์นำไปฟ้องจำเลยในคดีก่อนเป็นเช็คคนละฉบับกับที่มาฟ้องเป็นคดีนี้ แม้จำเลยจะออกเช็คในคราวเดียวกันเพื่อชำระหนี้ อันมีมูลหนี้มาจากค่าซื้อขายเช่นเดียวกันก็ตาม โจทก์ก็ย่อมนำมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้โจทก์ 3 ฉบับ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลย 3 กระทง

กระทรวงละ 2 เดือน รวมจำคุก 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 3 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายข้อแรกว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว เพราะจำเลยสั่งจ่ายเช็คทั้งสามฉบับในคราวเดียวกันเพื่อชำระหนี้ในมูลหนี้ค้ำยจำนวนเดียวกัน พิจารณารหัสแล้วเห็นว่า การที่จำเลยสั่งจ่ายเช็ค จำนวน 3 ฉบับ ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เป็นการสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวน และวันที่ที่มีปรากฏในเช็คแตกต่างกัน ซึ่งจำเลยผู้ออกเช็คอาจมีเงินจ่ายตามเช็คหรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แตกต่างแยกจากกันได้ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสามฉบับการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยเป็นความผิด 3 กระทรวงชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายข้อที่สองว่า ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ข.1518/2531 ของศาลชั้นต้น ซึ่งในคดีดังกล่าวโจทก์ได้ฟ้องจำเลยว่าออกเช็คไม่มีเงินจำนวน 3 ฉบับให้โจทก์คราวเดียวกับเช็คในคดีนี้เพื่อชำระหนี้จำนวนเดียวกัน ซึ่งเป็นการกระทำครั้งเดียวกับความผิดในคดีดังกล่าวและเป็นกรรมเดียวกัน ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในคดีก่อนไปแล้ว โจทก์จึงฟ้องเป็นคดีนี้ไม่ได้ในข้อนี้เห็นว่าการที่จำเลยออกเช็คหลายฉบับเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์เป็นความผิดหลายกรรมตามจำนวนเช็คแต่ละฉบับดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้น เมื่อเช็คที่โจทก์นำไปฟ้องจำเลยในคดีก่อนเป็นเช็คคนละฉบับกับที่มาฟ้องเป็นคดีนี้ แม้จำเลยจะออกเช็คในคราวเดียวกัน และเพื่อชำระหนี้อันมีมูลหนี้มาจากค่าซื้อขายเช่นเดียวกันก็ตาม โจทก์ก็ย่อมนำมาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ได้ หาเป็นฟ้องซ้ำตามที่จำเลยฎีกาไม่"

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-โสภณ รัตนกร-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ